Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：10/2017JBAV 号

ハノイ、2017 年 4 月 26 日

ベトナム社会主義共和国
首相　Nguyen Xuan Phuc 閣下
ベトナム労働・傷病兵・社会省　御中
国会・社会問題委員会　御中
ベトナム商工会議所　御中

ベトナム日本商工会
会長 辛島 裕

強制社会保険への外国人労働者加入に関する政令案に対する JBAV 意見

平素は JBAV の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記政令案につきまして、JBAV として以下の通り要望致します。

① 社会保険法（法第 58/2014/QH13 号）では、外国人労働者の強制社会保険へ加入は「任意」と記載されているため、「任意加入」であることを政令に明記していただきたい。
② 上記社会保険法の規定にもかかわらず、外国人労働者は「加入義務」であると行政当局が誤って解釈しているケースが散見されるため、正しい解釈を政府・MOLISA から通知していただきたい。

1.「任意加入」であることの明記について

社会保険法第 2 条第 1 項では「強制社会保険への加入対象（thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc)」を規定していますが、そこには外国人労働者は含まれていません。外国人労働者については、同法第 2 条第 2 項において、「外国人労働者は政府の規定に従って強制加入社会保険へ加入することができる（được tham gia)」という形で記載されています。

「được tham gia」という言葉は「可能であること」を意味し、第 2 条第 1 項とは言葉の使い方も分けているため、外国人労働者による強制社会保険への加入は、「任意」であることは明らかです。

一方、本政令案では「外国人労働者は強制社会保険への加入対象である（thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc)」（本政令案第 2 条第 1 項）と記載されており、外国人による加入が任意であることが明確にされていません。これは、法規範文書発行法（法律第 80/2015/QH13 号）第 5 条第 3 項に違反するばかりか、このままでは、社会保険法第 2 条第 1 項にある「加入対象」と同義と捉え、外国人労働者は「加入義務」があるとの誤解を招きます。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

つきましては、誤解を避けるために外国人労働者は「任意加入」であることを政令に明記していただきたい。

なお、当然のことながら、法律において外国人労働者による強制社会保険への加入が任意とされている以上、その下位規範である政令において、これを義務として定めることは、政令に与えられた委任の範囲を逸脱するものであり、法規範文書発行法第 11 条 1 項に違反するものである。加えて、上級国家機関の法規範文書に違反する法規範文書を発行することは、法規範文書発行法第 14 条 1 項で明確に禁止されている。

2.正しい解釈の通知について

上記社会保険法の規定にもかかわらず、行政当局が「外国人労働者は加入義務である」と説明するケースが散見されます。つきましては、政府又は MOLISA から各行政機関に対して公文書を発行し、正しい解釈を周知していただきたい。

最後に、JBAV はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。

日系企業は、日本の経済発展を担ってきた経験から、ベトナムの経済発展にも貢献できるとの自負をもっております。また、政治・文化・経済のあらゆる面において日本と関係の深いベトナムの経済発展に貢献したいと願っています。

今後も JBAV は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長

辛島　裕



写)
計画投資省・外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会